1. INTRODUCCIÓN

- Internacionalización de los mercados: comercio intra e interindustrial, mercados financieros, flujos de capital, **multinacionales**
- Efectos de la inversión extranjera en el receptor
  - Complementa el ahorro nacional, más competencia e innovación
  - Transferencia de tecnología y know-how, crecimiento y empleo
  - Alternativa al endeudamiento externo, disciplina de las políticas económicas
- Marco UE
  - **Art. 63 TFUE**, libertad de movimientos de capitales
  - **Reglamento (UE) 2019/452**, cooperación en control de IED por seguridad u orden público
  - Sustituido por **Reglamento (UE) 2026/1386**, aplicación general desde el **17 de enero de 2028**
- Marco España
  - **Ley 19/2003**, movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior
  - **Ley 18/1992**, vigente solo en sectores con regulación específica (defensa nacional)
  - **Real Decreto 571/2023**, inversiones exteriores (sustituyó al Real Decreto 664/1999)
  - **Orden ECM/57/2024**, procedimientos de declaración
- Esquema: características y tipos, flujos mundiales, efectos, acuerdos internacionales

2. INVERSIONES EXTRANJERAS: INVERSIÓN DIRECTA Y EN VALORES NEGOCIABLES

2.1. Características generales de las inversiones extranjeras

- Principio general: **libertad** de movimientos de capitales e inversiones
- Excepciones
  - Sectores con regulación específica (defensa)
  - Suspensión de la liberalización y **autorización previa** de IED que afecte a seguridad, orden o salud públicos (Ley 19/2003 y Real Decreto 571/2023)
  - Complemento del marco europeo (Reglamentos 2019/452 y 2026/1386)
- Titulares: no residentes en España, residentes para inversiones españolas en el exterior
- **Declaración** de inversiones directas y desinversiones al **Registro de Inversiones**, con carácter posterior
- Real Decreto 571/2023
  - Actualiza supuestos y umbrales según estándares internacionales
  - Elimina la declaración de ciertas inversiones en valores sin participación relevante ni influencia

- Excepción: inversiones con origen en **jurisdicciones no cooperativas**, declaración previa y reglas específicas

2.2. Tipos de inversiones extranjeras

- **IED**
  - Relación duradera e influencia significativa
  - Referencia: participación **igual o superior al 10 %** del capital o derechos de voto
  - Real Decreto 571/2023 incluye aportaciones de socios y financiación intragrupo
- **Inversión de cartera**
  - Valores sin ese grado de participación ni influencia o control
  - Menores obligaciones de declaración estadística
- Forma de entrada
  - **Greenfield**, nuevas instalaciones
  - **Brownfield**, fusiones y adquisiciones
- Relación con la matriz
  - **Horizontal**, replica la actividad para el mercado local
  - **Vertical**, fragmenta fases de la cadena productiva

2.3. Control de la inversiones extranjeras

- **Escudo antiopas**
  - Art. 7 bis Ley 19/2003 (Real Decreto-ley 8/2020), desarrollado por Real Decreto 571/2023
  - **Autorización previa** de IED de residentes fuera de UE y AELC en sectores estratégicos o con incidencia en seguridad, orden o salud públicos
- Régimen transitorio para residentes UE y AELC
  - Real Decreto-ley 34/2020, prorrogado por Real Decreto-ley 1/2025 hasta el **31 de diciembre de 2026**
  - Sociedades cotizadas o no cotizadas con inversión superior a **500 M€** y requisitos sectoriales
  - Continuidad desde 2027 depende de nueva prórroga y adaptación al Reglamento europeo
- Datos 2025
  - **130** operaciones analizadas, **116** sin condiciones, **14** con compromisos
  - **80 %** de inversores últimos fuera de UE y AELC (EEUU, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos)

3. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS MUNDIALES

- Fuente: **World Investment Report 2026**, UNCTAD, julio de 2026
- IED mundial 2025: **+6 %**, **1,6 billones de dólares**, repunte frágil y desigual
  - Fin de dos años de descenso
  - Parte ligada a flujos de tránsito por centros financieros
  - 20 principales receptores, más del **80 %** de las entradas
- Indicadores de proyecto

  - Fusiones y adquisiciones transfronterizas **-7 %** (421.000 millones)
  - Greenfield anunciado **+1 %** (1,39 billones), número **-10 %**, por centros de datos, petróleo y gas, semiconductores
  - Financiación de proyectos **+3 %** (1,18 billones), 25 % bajo máximo de 2021
- Regiones
  - Desarrolladas **+11 %** (723.000 millones)
    - Europa 285.000 millones (+39 %), tránsito y fusiones en Francia y Alemania
    - América del Norte 344.000 millones (-2 %)
  - En desarrollo **+2 %** (901.000 millones)
    - Asia en desarrollo 644.000 millones (+3 %), Sudeste Asiático primera subregión, India
    - América Latina y Caribe 188.000 millones (+14 %), Brasil, 95 % en diez receptores
    - África cerca de 70.000 millones, tras 94.000 millones en 2024
  - Países menos adelantados +21 %, 43.000 millones (2,7 % del total)
- Sectores
  - Infraestructura digital: greenfield **+80 %**, centros de datos
  - Retroceso de renovables y manufacturas en cadenas globales (-13 %)
  - Sectores estratégicos (IA, semiconductores, minerales críticos, transición energética): del **16 % al 44 %** del greenfield desde 2020
  - Mayor concentración de inversores y receptores, países de renta baja y media-baja captan en torno al 10 %
- Regulación
  - Récord de **229** medidas nacionales en 2025, 73 % favorables, restrictivas del 19 % al 27 % desde 2016
  - Control por seguridad nacional en **52** economías (21 en 2016)
  - **44** AII en 2025, más de 3.360 tratados, 2.661 en vigor
  - Arbitraje inversor-Estado: 1.463 casos acumulados, 56 nuevos
  - **Reglamento (UE) 2026/1386**: mecanismo nacional obligatorio, ámbito sectorial mínimo, cooperación reforzada
- Perspectivas 2026: muy inciertas, riesgos a la baja (crecimiento, política comercial, geopolítica)

4. EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO

- **Deslocalización (offshoring)**
  - Traslado total o parcial de actividad al exterior, puede ser vía IED pero no son equivalentes
  - Motivos: costes, nuevos mercados, proveedores o recursos, capacidades, cadenas globales de valor
  - Determinantes de localización: factores productivos, tamaño del mercado, estabilidad, calidad institucional, seguridad jurídica, fiscalidad, infraestructuras, financiación, recursos, cualificación
  - Formas

    - **Internalizada**, cautiva, mediante filial propia
    - **Externalizada**, subcontratada (outsourcing)
  - Tendencias: **reshoring**, **nearshoring**, **friendshoring**, por resiliencia y geopolítica
  - Frenos: distancia, diferencias culturales y jurídicas, costes de coordinación, activos intangibles, infraestructuras, cualificación, inestabilidad, costes de reorganización
  - Ventajas
    - Origen: reducción de costes, mercados y recursos, especialización en mayor valor añadido
    - Receptor: capital, empleo, capacidad productiva, cadenas globales, productividad, tecnología
- **Paradigma ecléctico (OLI) de Dunning**
  - Ventajas de **propiedad**, de **localización** y de **internalización**
  - Motivación: mercados, recursos, eficiencia, activos estratégicos
- Determinantes de la inversión exterior
  - Amplía capital industrial o comercial, hacia países estables
  - Modalidades: empresas transnacionales, con capitales privados o públicos nacionales
  - Marco favorable: estabilidad de precios, crecimiento, rendimientos, privatización, desregulación, incentivos fiscales, objetivos de desarrollo regional
- **Aglomeración**: externalidades positivas (clientes, proveedores, trabajadores), pero más competencia por factores y costes salariales y de suelo
- Efectos de la IED: crecimiento, productividad, empleo, internacionalización, tecnología
  - No automáticos: capacidad de absorción, cualificación, calidad institucional, empresas nacionales proveedoras, tipo de inversión

5. ACUERDOS INTERNACIONALES: APPRIS Y OCDE

- OMC
  - **MIC (TRIMs)**: prohíbe contenido local y equilibrio de divisas
  - **AGCS (GATS)**: modo 3, presencia comercial
  - **ADPIC**: propiedad intelectual
  - Acuerdo de Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo, pendiente de incorporar por falta de consenso

5.1. APPRIs: Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

- Tratados bilaterales recíprocos, sobre todo con países no OCDE, reducen riesgo político e incertidumbre jurídica
- Protegen la fase **posterior al establecimiento**
- Contenido habitual
  - Trato justo y equitativo, plena protección y seguridad
  - Trato nacional y nación más favorecida
  - Expropiación solo no discriminatoria, de interés público y con indemnización pronta, adecuada y efectiva
  - Libre transferencia de capitales y rendimientos

- Arbitraje Estado-Estado e inversor-Estado: ad hoc (**CNUDMI**) o institucional (**CCI**, **CIADI**)
- Duración en APPRIs de España
  - **10 años**, renovables por 2 años, preaviso de 6 meses
  - Algunos, indefinidos hasta denuncia
  - **Cláusula de remanencia**, habitualmente 10 años
- Unos **60** en vigor, denunciados por Bolivia, Ecuador, India e Indonesia
- Intracomunitarios terminados por Acuerdo plurilateral de **5 de mayo de 2020**, tras sentencia **Achmea**

5.2. Convenio OCDE de lucha contra la corrupción

- Convenio sobre cohecho de agentes públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
  - Adoptado el **21 de noviembre de 1997**, en vigor el **15 de febrero de 1999**
  - Obligación vinculante de tipificar y sancionar el cohecho
  - Complemento: Recomendación de 2021
  - **46** Partes: 38 miembros OCDE y 8 no miembros
- España: LO 3/2000, hoy **art. 286 ter Código Penal**, con responsabilidad penal de personas jurídicas

5.3. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

- Recomendaciones de gobiernos a multinacionales sobre **conducta empresarial responsable**
- Versión de **2023** (actualiza la de 2011): clima, biodiversidad, tecnología, integridad, diligencia debida
- Ámbitos: derechos humanos, empleo, medio ambiente, corrupción, consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad
- **Puntos Nacionales de Contacto (PNC)**: promoción y resolución de cuestiones
  - España: DG Inteligencia Económica y Comercial, Secretaría de Estado de Comercio
- **No vinculantes**, no sustituyen la legislación nacional

6. LOS APPRIS TRAS EL TRATADO DE LISBOA

- **Tratado de Lisboa**, en vigor el **1 de diciembre de 2009**: IED en la Política Comercial Común, competencia **exclusiva** de la UE
- **Reglamento (UE) 1219/2012**: régimen transitorio de APPRIs previos
  - Mantiene los acuerdos existentes
  - Control y autorización de la Comisión para nuevos acuerdos de Estados miembros
  - Sustitución progresiva por acuerdos de la UE
- **Dictamen 2/15** (2017), acuerdo con Singapur: inversión de cartera y solución de controversias inversor-Estado son competencia **compartida**, se separan acuerdos comerciales y de inversión
- **Sistema de Tribunales de Inversiones**, ya en el **CETA**, y futuro tribunal multilateral

7. CONCLUSIÓN

- **ICEX-Invest in Spain**: captación y acompañamiento de proyectos, promoción de España, coordinación con las Administraciones
- IED: contribuye a financiación, productividad, empleo, tecnología y cadenas globales, efectos no automáticos
- Contexto: recuperación frágil, concentración en sectores estratégicos (IA, semiconductores, transición energética), más control por seguridad económica
- Política de inversión: atraer capital productivo y proteger intereses estratégicos
- UE: **Reglamento (UE) 2026/1386** desde 2028, armoniza controles sin cuestionar la apertura